

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3934 -
3936/2558

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นายสมพงษ์หรือทอย ประคุด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 335, มาตรา 336 ทวิ

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยร่วมกระทำ ความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปและโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำ ผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ต้องระวางโทษหนักขึ้นตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ นั้นเป็นการ ไม่ ชอบ เพราะ ป.อ. มาตรา 336 ทวิ มีวัตถุประสงค์ลงโทษเฉพาะผู้ใช้ยานพาหนะเพื่อ สะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเท่านั้น

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ ทั้งสามสำนวนว่า โจทก์ เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในสำนวนที่สองว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตามลำดับ และเรียกจำเลยในสำนวนที่ สามว่า จำเลยที่ 5

สำนวนแรกและที่สามโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 5 เป็นใจความว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยที่ 1 และที่ 5 กับพวกร่วมกันเอา

น้ำมันปาล์มดิบ 11,000 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ 25.50 บาท รวมราคาทรัพย์สิน 280,500 บาท ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ผู้เสียหาย ไปโดยทุจริต โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อขนดิบบรรทุกน้ำมัน เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม เหตุเกิดที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 334, 335, 336 ทวิ และให้จำเลยที่ 1 และที่ 5 คืนหรือใช้ราคาเป็นเงิน 250,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

สำนวนที่สอง โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลา กลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กับพวกซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท วิจิตร ภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ผู้เสียหาย ร่วมกันเอาน้ำมันปาล์มดิบ 11,000 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ 25.50 บาท รวมราคาทรัพย์สิน 280,500 บาท ของผู้เสียหายที่เป็นนายจ้าง ไปโดยทุจริตโดยใช้รถบรรทุกสิบล้อขนดิบบรรทุกน้ำมันเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่ การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม เหตุเกิดที่ตำบลทุ่ง คา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 334, 335, 336 ทวิ และให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คืนหรือใช้ราคาเป็นเงิน 250,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) (11) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 86 จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 5 คนละ 4 ปี 6 เดือน จำคุก จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คนละ 3 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 2 ปี ให้จำเลยที่ 1 และที่ 5 ร่วมกันคืนทรัพย์สินที่ลักไปหรือไ้ราคาแทนเป็นเงิน 250,500 บาท แก่ผู้เสียหาย คำขอให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คืนทรัพย์สินหรือไ้ราคาแทนให้ยก เนื่องจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเพียงผู้สนับสนุนการกระทำความผิด มิได้เอาทรัพย์สินไป

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่จะวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนการลักน้ำมันปาล์มดิบตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า คืบเกิดเหตุจำเลยทั้งสามอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีการลักทรัพย์สิน จำเลยที่ 4 เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ทางป้อมยามประตูด้านหน้า ซึ่งเป็นประตูที่คนรายนารถบรรทุกเข้าและนำน้ำมันที่ลักแล้วกลับออกไป นายถวัลย์ ตำแหน่งผู้ช่วยจัดการโรงงานมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างภายในโรงงานเบิกความว่า โดยปกติหากมีรถเข้าออกบริษัทพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องบันทึกหมายเลขรถเข้าออก แต่ในคืบเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ไม่ได้บันทึกกรรถผ่านเข้าออกไว้เป็นหลักฐานและการผ่านเข้าออกในเวลากลางคืบ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน แต่จำเลยที่ 4 ก็มิได้ปฏิบัติเช่นนั้น เห็นว่าเป็นการผิดวิสัยของผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย รถยนต์ที่คนร้ายขับเข้าไปลักน้ำมันก็มิได้เป็นรถยนต์ของผู้เสียหาย ทั้งเวลาประมาณ 3 นาฬิกา มิใช่เวลาที่จะมีการขนถ่ายน้ำมันกันตามปกติ ยังได้ความจากคำเบิกความของนายถวัลย์ว่า คืบเกิดเหตุขณะอยู่ที่ห้องควบคุมการผลิตเห็นจำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ไปที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเวลาประมาณ 2 นาฬิกา

และครั้งต่อมาเวลา 2.30 นาฬิกา จนกระทั่งเวลา 2.45 นาฬิกา เห็นนายพรเทพ
จำเลยที่ถูกฟ้องและศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วขับรถจักรยานยนต์ไปทางถึงเก็บ
น้ำมันปาล์มดิบ แล้วขับรถจักรยานยนต์ไปทางด้านหน้าของบริษัท ต่อมาอีกประมาณ
10 นาที นายพรเทพ ขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปอีก จนกระทั่งเวลา 3.40 นาฬิกา มี
รถบรรทุกสิบล้อสีแสดพาคนมีแท่งก็สามารถบรรจุของเหลวเข้ามา มีชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่บริเวณหัวจ่ายน้ำมันน่าจะเป็นนายพรเทพ นายถวัลย์จึงโทรศัพท์หานายอัมม
กร นายเดชาและดาบตำรวจจำนงค์ หลังจากคนร้ายลักน้ำมันแล้วจำเลยที่ 2 เป็นคน
ขับรถจักรยานยนต์นำหน้า เมื่อนายเดชามาถึงนายถวัลย์และนายเดชาขับรถยนต์
ตามไปทางโรงเรียนทุ่งคาวิทยาคาร แต่ไม่พบคนร้ายจึงกลับมาที่บริษัท ดาบตำรวจ
จำนงค์ได้เรียกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มาสอบถามต่อหน้าพยาน จำเลยที่ 2 และที่ 3
ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยจำเลยที่ 2 ได้รับเงินส่วนแบ่ง 5,000
บาท ดาบตำรวจจำนงค์เบิกความยืนยันทำนองเดียวกันว่า เป็นผู้สอบถามจำเลยที่ 2
ถึงที่ 4 จำเลยที่ 2 เล่าว่า ในคืนเกิดเหตุเวลา 22 นาฬิกา และเวลา 24 นาฬิกา นาย
ดำรงค์โทรศัพท์มาหาจำเลยที่ 2 บอกว่าจะเข้ามาลักน้ำมันขอให้อยู่เฉยๆ จะให้ค่าน้ำ
ร้อนน้ำชา 5,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 เล่าว่า ได้รับการติดต่อจากนายดำรงค์เช่น
เดียวกัน สอดคล้องกับที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เคยให้การในชั้นสอบสวนในฐานะพยาน
และผู้ต้องหา และยังสอดคล้องกับหลักฐานการใช้โทรศัพท์ แม้จะแตกต่างกันบ้างใน
เรื่องจำนวนครั้งก็เป็นเพียงรายละเอียด เมื่อพิเคราะห์เหตุผลอื่นประกอบ เช่น การ
ลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการกระทำอย่างอุกอาจ โดยนำรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่
เข้าไปลักน้ำมันในเวลาวิกาลมาก ทั้งคนร้ายจะต้องใช้กุญแจและเครื่องมือในการตัด
ซีล และเปิดวาล์วถึงน้ำมัน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ให้ความร่วมมือแล้ว
การลักทรัพย์ย่อมกระทำไม่ได้โดยยาก เพราะจะต้องถูกตรวจสอบจากจำเลยที่ 4 และ
ถ้าจำเลยที่ 4 ตรวจสอบตามระเบียบก็จะพบเห็นถึงความผิดปกติ เพราะมีคนร้ายอื่น
ที่ไม่ใช่คนของบริษัทรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ตอนคนร้ายนำรถบรรทุกขับออกจาก

บริษัทเป็นการขับกลับย้อนทางเดิมที่มีจำนวนที่ 4 ควบคุมดูแลอยู่ แสดงว่าคนร้าย
มั่นใจว่าจะไม่ถูกตรวจสอบหรือขัดขวาง พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้โดย
ปราศจากสงสัยว่าจำนวนที่ 2 ถึงที่ 4 สนับสนุนการลักทรัพย์ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำนวนที่ 2 ถึงที่ 4 ต้องระวางโทษ
หนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็นพ้องด้วย
เพราะบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ลงโทษเฉพาะผู้ใช้นานพาหนะเพื่อสะดวกแก่
การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป คงลงโทษจำนวนที่ 2 ถึงที่ 4 ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) (11) วรรคสอง ประกอบมาตรา 86 เท่านั้น
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้น
วินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง
ประกอบมาตรา 225

(หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์-เมทีนี ชโลธร-ณัฐรัชย์ ไวยภาษจिरกุล)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายต่อพงษ์ พ่วงมหา

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นางศุภลักษณ์ พิชญเวคิน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 74/2554

ต้น

หมายเหตุ